

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 102

El día viernes 1º de julio de 2011, siendo las 8:50 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en su sede ubicada en Liniers 81. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: ausente.

Asociación Inmobiliaria: Hugo Bartmus y José Luis Rigazio.

CEPIA: Roberto Semenciw y Fernando Scrosati.

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli, Hugo Toufar y Alberto Esrequis.

Colegio de Ingenieros: Julio Bustos.

Colegio de Técnicos Constructores: Marcelo Moeremans.

Concejo de Representantes: ausentes.

Departamento Ejecutivo Municipal: Carlos Bartmus, Director de Planeamiento Municipal y Mónica Martínez (quienes también integran la Unidad Técnica del CPUA).

Unidad Técnica: en representación del DEM, María Elena Foglia y por parte del Concejo de Representantes, Alberto Verdinelli y la concejal Raquel Merlino.

Secretaria: Virginia Donato.

En primer lugar se da lectura al acta de la reunión anterior y se aprueba su contenido.

La secretaria informa que solicitó un presupuesto a la persona que confeccionó el plano de Villa Carlos Paz a partir de una fotografía satelital. Los presentes analizan las distintas posibilidades, tamaño y escalas.

También está la propuesta del presidente para que una estudiante de arquitectura realice un relevamiento y dibuje la volumetría de las cuadras del centro, desde Sarmiento hasta 9 de Julio.

Julio Bustos se refiere a la pérdida del trabajo del CPUA cuando llega al Concejo de Representantes, expresa que él pensaba que muchos temas ya estaban resueltos y averiguando se encontró con que aún no lo están, se encuentran en comisión o no han tenido tratamiento. Para agilizar las resoluciones propone enviar los trabajos con formato de ordenanza, mejor definidos, así se derivan a la comisión específica y lo tratan con mayor celeridad. Además, solicita que alguien esté más informado del avance de los temas y se relacione con el Concejo de Representantes para agilizar el tratamiento de los temas. De esta forma, también pueden conocer porqué se traban los dictámenes.

Raquel Merlino explica que los temas que ingresan por Secretaría Legislativa pasan a formar parte de una larga lista de asuntos y proyectos a resolver, que se van tratando. Entonces, cuando se manda todo el desarrollo, explicación y trabajo del CPUA, demoran mucho más en resolverlo. Y agrega que los temas han ido saliendo como ordenanza, nunca se puso en tela de juicio la opinión de CPUA ni se dejaron de lado las recomendaciones, pero demoran cierto tiempo en darles el formato adecuado y en aprobarse.

Mónica Martínez manifiesta que el Paseo de la Costa no se presentó como ordenanza porque había dos propuestas, una por mayoría y otra minoría. Carlos Bartmus señala que no es atribución del CPUA hacer proyectos de ordenanza, puede agilizar el trabajo, pero qué sucede cuando hay dos posturas. En este sentido, Rigazio propone que se presente el dictamen con todas las posiciones junto a un borrador o esquema de la ordenanza. Marcelo Moeremans cree que no está mal que se adjunte el dictamen con la propuesta de la mayoría y la minoría.

Merlino indica que el CPUA debe enviar soluciones y no más problemas. Plantea que al menos se le de forma de normativa a la propuesta de la mayoría y se agregue la opinión de la minoría. Rigazio agrega que es necesario el conocimiento de técnica legislativa para darle forma a la ordenanza, además del conocimiento específico del área.

Semenciw expresa que cada vez intentó hablar con el presidente del Concejo de Representantes, siempre está muy ocupado. Pero pueden plantear la posibilidad de reunirse cada 15 días. Merlino manifiesta que cuando se cierra un tema importante, junto a la Unidad Técnica, le presentan las alternativas y explican la propuesta al presidente y a los concejales.

Verdinelli expresa que está de acuerdo con la propuesta formal de Julio Bustos, pero también considera que es necesario el debate previo y elaborar un dictamen, estudiado, debatido y consensuado. Coincide con Merlino en que hay que presentar cada tema, pero más que al Presidente del CR, a la Comisión de Obras y Servicios Públicos, que es la que motoriza al resto del Concejo de Representantes en estos temas. Ir a las reuniones adjuntando el dictamen y un borrador del proyecto de ordenanza. Julio Bustos expresa que el proyecto de ordenanza tiene como respaldo todo el trabajo previo del CUPA.

El presidente consulta si es necesario establecer reuniones una vez por mes con los concejales. Frenquelli cree que no es necesario que se junte todo el CUPA con los ediles, puede ir un integrante del CUPA, cuando haya que explicar algún tema. José Luis Rigazio propone enviar una nota ofreciendo evacuar dudas acerca de todos los dictámenes presentados.

Merlino expresa que la modalidad que estaban implementando hasta hace unos meses les daba resultado, iban a exponer los temas ya elaborados ante la comisión o el presidente, además de mantener el contacto a través de los concejales que participan del CUPA y de Alberto Verdinelli.

Verdinelli expresa que en los últimos meses se desajustó el procedimiento de trabajo por las elecciones, ya que muchos participaron activamente en ellas, pero cree que volverán a la normalidad. Está de acuerdo con darle formato de ordenanza, pero cree que la clave es que el debate llegue a una conclusión y se presenten las opciones acordadas.

Hugo Toufar señala que el Paseo de la Costa no fue presentado como ordenanza y aún no se trató en el CR. Foglia reclama que vuelven a discutir sobre el mismo tema. Le responden que necesitan que el trabajo se traduzca en una aplicación práctica.

Los presentes debaten sobre las distintas posibilidades para presentar proyectos de ordenanza, finalmente, acuerdan presentar los dictámenes junto a un modelo de ordenanza y fortalecer la relación con los concejales, manteniendo un intercambio más fluido.

Semenciw pregunta si están de acuerdo con hacer la fotografía satelital. El considera que igualmente es necesaria una maqueta real aunque también está la propuesta de realizar una maqueta virtual. Le responden que esperarán los presupuestos para analizar los costos de cada material.

A continuación se da lectura a la nota entregada al Dr. Abril, con las observaciones sobre la primera entrega del informe. Roberto Semenciw dice que se queda con muchas más dudas de las expresadas en el texto. Por ejemplo, cree que faltaría consultar sobre la posibilidad de realización de la propuesta de forestación y riego por goteo en las laderas.

Alberto Verdinelli manifiesta que cuando leyó la primera entrega del trabajo del Dr. Abril tuvo una opinión más negativa que la plasmada en el informe. Con el respeto que se merece la Universidad Pública, considera que el trabajo no aporta nada nuevo en lo específico, no tiene investigación aplicada, es una gran generalidad y recopilación de muchos otros trabajos de investigación previos. En cuanto a los términos de referencia contractuales, éstos no se cumplen. No hay trabajo de campo, sólo hay trabajo de gabinete. En otros aspectos, el informe excede lo solicitado en el artículo 2º del convenio y lo pedido no se cumplimenta. En función de lo expuesto, considera que no se pueden liberar los fondos para el pago de viáticos.

Semenciw indica que a partir de la lectura del estudio le quedaron muchas dudas, por ejemplo en cuanto a la pérdida del Bosque Serrano y cómo remediarla, las pendientes y desagües de las sierras. Foglia expresa que en el informe falta el apartado que diga cómo solucionar los problemas. Martínez expresa que se trata de

un trabajo de investigación universitaria, no uno profesional, por lo tanto no corresponde que den soluciones, sólo se plantean criterios generales.

Carlos Bartmus plantea que el Dr. Abril le envió una consulta por correo electrónico, preguntando cuáles son los estudios que existen en la Municipalidad de Villa Carlos Paz sobre el tema desagües y escorrentías. Manifiesta que si bien aún no está terminado el estudio, hasta ahora es una recopilación de datos. La Municipalidad realiza muchos estudios que si no se recopilan se pierden, pero no se les dieron algunos datos por considerar que no corresponde entregarles todo el material elaborado.

Mónica Martínez dice que necesitan un trabajo profesional, donde les digan en cada área cuál es el impacto producido y cómo remediarlo, pero desde la Universidad no lo pueden hacer. Verdinelli señala que esa es la diferencia entre la propuesta de Marcelo Zak, que cobraba 48 mil pesos de honorarios y ofrecía un asesoramiento profesional.

Semenciw agrega que es necesario que les digan cómo proteger las sierras de los incendios, cómo hacer un aprovechamiento sostenible de las actividades turísticas, cómo proteger el ambiente y cómo utilizarlo sin perjudicarlo. Controlar los desmontes, el impacto de las antenas, la reforestación, las vías de acceso, entre otros puntos. Necesitan saber cómo hacer un manejo integral de esa zona. Por su parte, Merlino dice que el informe debería responder si el Estado puede intervenir o no en el área, para poder evaluar en el momento que surja algún proyecto.

Alberto Verdinelli comenta que desde la Unidad Técnica habían propuesto una metodología y objetivos para fijar los usos y posibilidades en un área a preservar, que es una fuente de recursos turísticos, paisajísticos y ambientales. La parte Norte del Área Protegida es de dominio público, pero la Sur es mayormente privada. En su momento la UT propuso comenzar con el relevamiento desde el sur, yendo de lo particular a lo general, lote por lote, conociendo el dominio (público o privado), el estado en que se encuentran, la ocupación, las obras de infraestructura, las escorrentías, la vegetación. Para lo cual la idea era ir contratando a los especialistas necesarios en cada tramo para resolver situaciones concretas. Finalmente contarían con la información respecto a la titularidad del dominio y situación impositiva, ocupación actual y proyectos del propietario en el lote.

Mónica Martínez expresa que existen proyectos que no tienen otro lugar donde ubicarse. Y añade que en caso de ampliarse el ejido, la situación de las superficies incorporadas sería parecida, y van a tenerlos mismos problemas ambientales que el AP. Es decir que gran parte del territorio de Villa Carlos Paz estaría condicionado ambientalmente.

Verdinelli prosigue diciendo que la metodología propuesta consiste en ir caso por caso con un relevamiento fotográfico, catastral, etc., como hicieron con la zona de Shangri La.

Hugo Toufar pregunta qué van a hacer con el estudio que ya encargaron, cómo van a hacer para terminarlo. Bartmus expresa que seguirán en contacto para ver cómo avanzan en el trabajo. Desde el principio ellos le ofrecieron que los especialistas vengan a trabajar al CPUA y no lo hicieron.

Se da lectura al artículo Nº 2 del Convenio de Transferencia de Servicios entre el Concejo de Representantes y el Centro de Vinculación del Laboratorio de Geotecnia de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. En el mismo se solicita un diagnóstico que releve el estado de situación actual del Área Protegida. Mónica Martínez expresa que entonces no les van a dar propuestas y soluciones, se limitan al diagnóstico y los criterios generales.

Los presentes debaten sobre el tema. Acuerdan solicitar un informe síntesis. Resuelven esperar la respuesta del Dr. Abril, director del proyecto. Verdinelli, insiste que es necesaria una metodología que vaya de lo local a lo regional. Toufar cree que el diagnóstico es demasiado general, por eso se le pide que lo acote al área protegida.

Proponen pedir las medidas de mitigación. Martínez expresa que ni siquiera el IPLAM cuenta con un estudio de ese tipo para el primer anillo del Área Metropolitana

(con aspectos geomorfológicos, hidrológicos, etc.), sólo se regularon los usos del suelo en base a criterios funcionales y físicos. Este trabajo es un ensayo por parte de la UNC, para trabajar interdisciplinariamente, con algunas disciplinas que están acostumbradas a trabajar aisladas. Hay que valorar que es una de las pocas veces en que se intentó articular.

Semenciw les comenta que paseando por la zona de la Aerosilla observó que hay albañiles y materiales, por lo que parecería que están construyendo, expresa que deberían investigar al respecto porque el CPUA les había respondido que no era factible hacer un salón de fiestas en esa ubicación.

Siendo las 11:00 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Se da lectura al acta de la reunión anterior y se aprueba su contenido.

La secretaria informa que solicitó un presupuesto de mapa satelital de Villa Carlos Paz. También está la propuesta del presidente para que una estudiante de arquitectura realice un relevamiento y dibuje la volumetría de las cuadras del centro, desde Sarmiento hasta 9 de Julio.

Bustos se refiere a la pérdida del trabajo del CPUA cuando llega al CR. Para agilizar las resoluciones propone enviarlos con formato de ordenanza, así se derivan a la comisión específica y lo tratan con mayor celeridad. Además, solicita que alguien esté más informado del avance de los temas y se relacione con el CR, para agilizar y conocer porqué se traban los dictámenes.

Merlino explica que los temas que ingresan por Sec. Legislativa pasan a formar parte de una larga lista de asuntos y proyectos a resolver. Han ido saliendo ordenanzas, nunca se puso en tela de juicio la opinión de CPUA ni se dejaron de lado las recomendaciones, pero demoran cierto tiempo en darles el formato adecuado y en aprobarse.

Martínez manifiesta que el Paseo de la Costa no se presentó como ordenanza porque había dos propuestas, por mayoría y minoría. Bartmus señala que no es atribución del CPUA hacer proyectos de ordenanza, puede agilizar el trabajo, pero qué sucede cuando hay dos posturas. Rigazio propone que se presente el dictamen con todas las posiciones junto a un esquema de la ordenanza. Merlino indica que el CPUA debe enviar soluciones y no más problemas. Plantea que al menos se le de forma de normativa a la propuesta de la mayoría y se agregue la opinión de la minoría. Rigazio agrega que es necesario el conocimiento de técnica legislativa.

Merlino comenta que cuando se cierra un tema importante, junto a la UT, presentan las alternativas y explican la propuesta al presidente y a los concejales.

Verdinelli está de acuerdo con la propuesta formal de Bustos, pero también considera que es necesario el debate previo y elaborar un dictamen, estudiado, debatido y consensuado. Coincide con Merlino en que hay que presentar cada tema, ante la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

Merlino expresa que la modalidad que estaban implementando hasta hace unos meses les daba resultado. Verdinelli dice que en los últimos meses se desajustó el procedimiento de trabajo por las elecciones, pero cree que volverán a la normalidad. Está de acuerdo con darle formato de ordenanza, pero cree que la clave es que el debate llegue a una conclusión y se presenten las opciones acordadas.

Los presentes debaten sobre las distintas posibilidades, finalmente, acuerdan presentar los dictámenes junto a un modelo de ordenanza y fortalecer la relación con los concejales, manteniendo un intercambio más fluido.

Semenciw pregunta si están de acuerdo con hacer la fotografía satelital. El considera que igualmente es necesaria una maqueta real. Esperarán los presupuestos para analizar los costos de cada material.

A continuación se da lectura a la nota entregada al Dr. Abril, con las observaciones sobre la primera entrega del informe. Semenciw dice que se queda con muchas más dudas de las que expresadas en el texto.

Verdinelli manifiesta que cuando leyó la primera entrega del trabajo de Abril tuvo una opinión más negativa que la plasmada en el informe. Con el respeto que se merece la Universidad Pública, considera que el trabajo no aporta nada nuevo en lo específico, no tiene investigación aplicada, es una gran generalidad y recopilación de muchos otros trabajos de investigación. No se cumplen los términos de referencia contractuales. No hay trabajo de campo, sólo hay trabajo de gabinete. En otros aspectos, el informe excede lo solicitado en el artículo 2º del convenio y lo pedido no se cumplimenta. En función de lo expuesto, considera que no se pueden liberar los fondos para el pago de viáticos.

Semenciw indica que a partir de la lectura del estudio le quedaron muchas dudas, por ejemplo en cuanto a la pérdida del Bosque Serrano y cómo remediarla. Foglia expresa que en el informe falta el apartado que diga cómo solucionar los problemas. Martínez expresa que se trata de un trabajo de investigación, no uno profesional, por lo tanto no corresponde que den soluciones, sólo se plantean criterios generales.

Martínez cree que necesitan un trabajo profesional, donde les digan en cada área cuál es el impacto producido y cómo remediarlo, pero desde la Universidad no lo pueden hacer. Verdinelli señala que esa es la diferencia entre la propuesta de Marcelo Zak, que cobraba 48 mil pesos de honorarios y ofrecía un asesoramiento profesional.

Semenciw agrega que es necesario que les digan cómo hacer un aprovechamiento sostenible de las actividades turísticas, cómo proteger el ambiente y cómo utilizarlo sin perjudicarlo. Necesitan saber cómo hacer un manejo integral de esa zona. Merlino dice que el informe debería responder si el Estado puede intervenir o no en el área, para poder evaluar en el momento que surja algún proyecto.

Verdinelli comenta que desde la UT habían propuesto una metodología y objetivos para fijar los usos y posibilidades en un área a preservar, que es fuente de recursos turísticos, paisajísticos y ambientales. Se propuso comenzar con el relevamiento desde el sur, yendo de lo particular a lo general, lote por lote, conociendo el dominio (público o privado), el estado en que se encuentran, la ocupación, las obras de infraestructura, las escorrentías, la vegetación. Para lo cual la idea era ir contratando a los especialistas necesarios en cada tramo para resolver situaciones concretas. Finalmente, contarían con la información respecto a la titularidad del dominio y situación impositiva, ocupación actual y proyectos del propietario en el lote.

Martínez expresa que existen proyectos que no tienen otro lugar donde ubicarse, y en caso de ampliarse el ejido, la situación de las superficies incorporadas sería parecida. Es decir que gran parte del territorio de VCP estaría condicionado ambientalmente.

Se da lectura al artículo N° 2 del *Convenio de Transferencia de Servicios* entre el Concejo de Representantes y el Centro de Vinculación del Laboratorio de Geotecnia de la UNC. En el mismo se solicita un diagnóstico que releve el estado de situación actual del Área Protegida. Martínez expresa que entonces no les van a dar propuestas y soluciones, se limitan al diagnóstico.

Los presentes acuerdan solicitar un informe síntesis y esperar la respuesta del Dr. Abril. Proponen pedir las medidas de mitigación. Martínez expresa que ni siquiera el IPLAM cuenta con un estudio de ese tipo para el primer anillo del Área Metropolitana. Este trabajo es un ensayo por parte de la UNC, de trabajo interdisciplinario. Hay que valorar que es una de las pocas veces en que se intentó articular.

Siendo las 11:00 se da por finalizada la reunión.